

1503941-58.2021.8.26.0482
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Cibeles Carrasco Rainho Novo
Comarca: Presidente Prudente
Foro: Foro de Presidente Prudente
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 28/10/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MAYCON MARCIANO DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibeles Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

WILLIAM ALAN DOS SANTOS e MAYCON MARCIANO DA SILVA, qualificados nos autos (fls. 17 e 18), foram denunciados pela prática do delito tipificado no art. 33, "caput", ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Presidente Prudente
Foro de Presidente Prudente
2ª Vara Criminal
Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

1503941-58.2021.8.26.0482 - lauda
SENTENÇA

CONCLUSÃO:

Em 01 de setembro de 2022, faço a conclusão destes autos à Exma. Sra. Dra. CIBELES CARRASCO RAINHO NOVO, MMª. Juíza de Direito Titular. Eu, _____ Assistente Judiciário, digitei.

Processo nº:
1503941-58.2021.8.26.0482
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MAYCON MARCIANO DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibeles Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

WILLIAM ALAN DOS SANTOS e MAYCON MARCIANO DA SILVA, qualificados nos autos (fls. 17 e 18), foram denunciados pela prática do delito tipificado no art. 33, "caput", c.c. o art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo narrativa contida na peça acusatória (fls. 03/05), no dia 22 de setembro de 2021, por volta das 16h30min, na Penitenciária "Wellington Rodrigo Segura", localizada na estrada Irio Zuntini, km 07, nesta comarca, agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de desígnios, nas dependências do estabelecimento prisional, tinham em depósito e guardavam, sem autorização, visando entregar ao consumo de terceiros, 77 (setenta e sete) porções de "maconha", substância de uso proscrito no Brasil, com peso líquido de 72,53 gramas, conforme auto de exibição e apreensão e exame químico-toxicológico anexados aos autos.

Durante a fase de inquérito, providenciou-se a confecção e juntada da respectiva Portaria de instauração (fls. 07/08), Boletim de Ocorrência (fls. 09/10), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 11/12), Termo de declarações de testemunhas (fls. 13 e 24/25, 26/27 e 28), expediente enviado pela Direção da Penitenciária "Wellington Rodrigo Segura" (fls. 14/19), Laudo Pericial - exame químico toxicológico definitivo (fls. 21/23), Termos de declarações do investigado Ricardo de Oliveira Santos (fls. 29/30) e dos acusados (fls. 31/32 e 40/42), Exibição Completa de RG Criminal (fls. 46/48 e 49/52), Relatório Final do Inquérito Policial (sob nº 2260660-49.2021.900587 - fls. 54/56) e Folha de Antecedentes (fls. 59/63 e 64/77).

Em acolhimento à manifestação Ministerial (fls. 01/02), houve o arquivamento dos autos com relação ao investigado Ricardo de Oliveira Santos (fls. 81, repetido a fls. 131) e, oferecida a denúncia (fls. 03/05), os réus foram notificados (certidão a fls. 98 e 100).

Na sequência, após a juntada de nova Folha de Antecedentes (fls. 101/105, repetida a fls. 106/110; e 111/124) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 125/130), por meio de Defensor constituído (procuração a fls. 133), o réu Maycon ofertou defesa prévia (fls. 146/147), bem como, por meio de Defensor Público (fls. 141), o réu William ofertou resposta (fls. 155/159), tendo a peça acusatória, após manifestações do Ministério Público (fls. 152 e 163), sido recebida em 12.05.2022 (fls. 164/165).

Citados os acusados (fls. 200 e 203), realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento (Termo a fls. 218/219), procedendo-se, por gravação audiovisual, à inquirição de quatro testemunhas e aos atos de interrogatório, seguindo-se da juntada da Folha de Antecedentes (fls. 223/227) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 228/233) em relação ao réu Maycon.

O Ministério Público, em memoriais finais (fls. 236/242), pugnou pela condenação dos acusados, nos termos da denúncia e, no que tange a dosimetria da pena, pela fixação da pena base acima do mínimo legal, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, pela incidência da circunstância agravante da reincidência, pelo reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III da Lei 11.343/2006, pela inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, pelo estabelecimento do regime inicial fechado, terminando por opor-se à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Defesa do réu Maycon (fls. 247/259), por sua vez, aduzindo insuficiência probatória, pleiteou a sua absolvição, nos termos do artigo 386, incisos V e VII do CPP, e, subsidiariamente, a desclassificação da sua conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, e, em caso de condenação, defendeu a fixação da pena base no patamar mínimo e a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

A Defesa do réu William (fls. 263/298), de seu turno, preliminarmente, pugnou, alegando inobservância do artigo 226 do CPP, pela nulidade do reconhecimento realizado em audiência, requerendo o seu desentranhamento, com fundamento no artigo 157, "caput", do Código de Processo Penal, e a consequente absolvição, na forma do artigo 386, inciso V do Código de Processo Penal. No mérito, aduzindo insuficiência de provas, pleiteou a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo pessoal (artigo 28 da Lei nº 11.343/06), assim como, o reconhecimento do crime impossível, pleiteando a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso III do CPP. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III da Lei nº 11.343/06, o estabelecimento do regime inicial menos gravoso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

É a síntese do necessário.

Passo a fundamentar e decidir.

No que tange à preliminar deduzida pela ilustre Defesa do réu William (fls. 263/298), pontuo que, além do questionado ato de reconhecimento pessoal ter se realizado por iniciativa justamente do nobre Defensor Público, especificamente por ocasião de suas perguntas à primeira testemunha inquirida, agente penitenciário Rogério, conduta que, diga-se, por si só, torna incompreensível a vertente arguição e, ao mesmo tempo, bem evidencia a regularidade do ato, não há falar-se em qualquer ilicitude ou nulidade, simplesmente porque o próprio artigo 226 do Código Processo Penal, em seu inciso III, preconiza que a colocação de outras pessoas ao lado daquelas que se pretende o reconhecimento pessoal só ocorre "se possível", de modo que, como no caso vertente, tratando-se de uma audiência virtual (plataforma Microsoft Teams), a forma como realizado o ato se apresenta perfeitamente justificada e válida.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO. Condenação pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, incisos II, do Código Penal) - Preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal ante o não cumprimento dos requisitos do artigo 226 do CPP - Não cabimento - Reconhecimento que deve observar o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, quando possível - Autoria confirmada por outros meios de prova formados sob o crivo do contraditório - Afastada a preliminar arguida - Mérito - Absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Palavras seguras da vítima e da testemunha policial que realizou a abordagem do réu na posse da res. - Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas nos autos - Dosimetria - Penas base bem fixadas que não merecem qualquer reparo - Mantido regime inicial fechado para cumprimento da pena corporal justo e proporcional, in casu. AFASTADA A PRELIMINAR ARGUIDA E IMPROVIDO O RECURSO". (negritei)

(Apelação Criminal 1501774-50.2020.8.26.0564; Relator (a): Fátima Vilas Boas Cruz; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/08/2022).

"1-) Apelação criminal. Roubo majorado (emprego de arma). Parcial provimento do

recurso defensivo para reduzir a pena. 2-) Preliminar de inobservância do art. 226, do Código de Processo Penal, que se rejeita. Os reconhecimentos realizados pela vítima, seja aquele concretizado na fase inicial, seja o feito em juízo - têm validade e servem como meio de prova, mesmo porque o disposto no art. 226, do Código de Processo Penal, é aplicável apenas quando possível, nos termos de sua própria redação, não sendo o caso de desmerecê-los pela sua não-observância tampouco de reconhecimento de qualquer nulidade. Precedentes dos Tribunais Superiores. 3-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Roubo que pode ser atribuído ao recorrente. Prova colhida durante a instrução suficiente para embasar a condenação. Causa de aumento, comprovada. 4-) Pena modificada. Na primeira fase, a pena-base remanesce fixada 1/6 acima do piso pelas graves circunstâncias do delito. O apelante empregou violência gratuita e desnecessária contra a vítima, mesmo após tê-la subjugado mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a exigir maior rigor na dosimetria. Na segunda fase, o acréscimo pode ser de 1/4, pela reincidência dupla e específica. Na terceira fase, pela presença da majorante houve aumento de 1/3, fração anterior à alteração promovida pela Lei nº 13.654/18, diante do que estabelece o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF, art. 5º, XL). Pena final: sete anos (7) anos, nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão e dezessete (17) dias-multa. 5-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pela reincidência, para sua efetiva prevenção geral e especial, além da retribuição e recuperação. 6-) Determinada expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado". (negritei)

(Apelação Criminal 0003544-08.2017.8.26.0161; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Diadema - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/09/2020).

No mais, constato que o processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e, estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, imperioso o julgamento do mérito.

E no mérito, procede a pretensão acusatória, eis que demonstrada a autoria e materialidade do delito imputado, face ao Boletim de Ocorrência (fls. 09/10), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 11/12), Termo de declarações de testemunhas (fls. 13 e 24/25, 26/27 e 28), Comunicação de evento prisional (fls. 14/19), Laudo Pericial - exame químico toxicológico definitivo (fls. 21/23), Termos de declarações do investigado Ricardo de Oliveira Santos (fls. 29/30) e dos acusados (fls. 31/32 e 40/42), e prova oral, colhida sob o crivo do contraditório (fls. 218/219).

Vejamos.

Incontroverso nos autos, à vista do depoimento prestado em Juízo pelas testemunhas, bem como, pelos próprios réus (fls. 218/219), e de acordo com o Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11/12), que, no dia dos fatos, fora apreendido, no interior da Penitenciária "Wellington Rodrigo Segura", especificamente no interior de uma cela, 76 (setenta e seis) invólucros, e na caixa de esgoto da sobredita cela, mais 01 (um) invólucro, todos contendo entorpecente.

Induvidoso também, à vista do Laudo de Exame Químico-Toxicológico (fls. 21/23), tanto a natureza entorpecente da substância apreendida (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 11/12), uma vez que "...foi detectada a presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na Lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/20.", quanto a sua quantidade ("77 (setenta e sete) invólucro(s) plástico(s) fechado(s) por aquecimento encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos, constituído de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos"; "Massa Líquida: 72,53 grama(s)").

No que tange à destinação da droga apreendida, diante das provas colhidas e circunstâncias dos fatos, evidencia-se que esta se destinava ao tráfico ilícito de

entorpecentes, figura prevista no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, e não para o próprio consumo dos acusados, conforme alegado pelas Defesas em memoriais finais (fls. 247/259 e 263/298).

Isto porque, confirmando a versão dos fatos apresentada na fase policial (fls. 26/27), a testemunha Rogério Calixto dos Santos, agente penitenciário, em Juízo (fls. 218/219), narrou que, no dia dos fatos, os detentos, que haviam retornado da "saidinha", encontravam-se no setor de inclusão, numa cela de intervenção montada para eles, e, tendo recebido denúncia de que teriam entrado na unidade portando ilícitos, ao chegar na cela, foi percebido que os detentos jogavam objetos no vaso sanitário e davam descarga. Afirmou que, de imediato, os agentes abriram a cela e retiraram os detentos, um por vez, sendo feita a revista pessoal e encontrado, na terceira cama da cela, aproximadamente oitenta invólucros de substâncias, que, posteriormente, constatou-se ser "maconha".

Relatou a testemunha, ainda, que, após a apreensão dos entorpecentes na cama, foi feita mais uma averiguação na caixa de esgoto da cela, local onde foram encontrados mais alguns invólucros, tendo os dois denunciados, posteriormente, se apresentado como donos da droga, confirmando, ademais, que a droga encontrada na caixa de esgoto estava embalada da mesma forma como àquelas encontradas na cama.

Ainda durante a audiência, a pedido do nobre Defensor Público, ao visualizar a imagem dos dois acusados, a testemunha confirmou que William teria sido um dos detentos que, na ocasião dos fatos, assumiu a posse do entorpecente e sustentou que a droga seria comercializada no interior da unidade prisional.

Na mesma tônica, a testemunha Edilan Dias da Silva, agente penitenciário, em Juízo (fls. 218/219), declarou que, na época do ocorrido, houve "saidinha temporária" de presos da unidade e, quando eles retornaram, foram colocados juntos numa cela, ficando dez dias em observação. Nesse intervalo de tempo, foi realizada uma "blitz" na cela, sendo encontrados vários entorpecentes, tendo os presos tentado jogar a droga pela janela e, com a intervenção de um dos agentes, que se deslocou para o lado de fora, retornaram o entorpecente para dentro da cela e deram descarga, momento em que os agentes invadiram a cela. Com relação ao entorpecente localizado, disse a testemunha que três presos assumiram a sua propriedade, elucidando que parte da droga foi encontrada na cama de um deles, enquanto outro ajudou a dar descarga no entorpecente, e, terminado o procedimento de abordagem, os agentes se dirigiram a caixa de esgoto e lá localizaram mais uma "balinha" de entorpecente.

A testemunha não soube precisar a quantidade de porções de entorpecente que foram apreendidas, relatando, porém, que todas estavam embaladas em saco plástico, em forma de "balinha", confirmando que as localizadas na cama possuíam a mesma embalagem da droga localizada no esgoto, e que um dos detentos teria assumido a propriedade do entorpecente localizado na cama, enquanto os outros dois teriam assumido o entorpecente dispensado através da descarga da cela e encontrado no esgoto.

No mesmo sentido, a testemunha Marcelo do Carmo, agente penitenciário, ao ser inquirida em Juízo (fls. 218/219), esclareceu que, diante das denúncias de que os presos que retornaram da "saidinha" tinham trazido entorpecentes, se deslocou para fazer a revista na cela, se posicionando na parte de trás, próximo a janela, enquanto o restante da equipe foi entrar na cela. Disse que, ao chegar na parte de trás, visualizou a mão de um detento para o lado de fora com um invólucro preto, bem como, ao se aproximar, os detentos puxarem para dentro o invólucro. Afirmou que na janela da cela estavam os dois denunciados, os quais, ao pedir para que entregassem o invólucro, começaram a abri-lo no vaso sanitário e a dar descarga, momento em que os agentes que entraram na cela foram exitosos em localizar mais entorpecentes na cama de Ricardo.

Após ratificar que os acusados Maycon e William foram por ele vistos na janela da cela, identificou-os como os detentos que deram descarga no entorpecente, confirmando que o detento Ricardo assumiu a propriedade do entorpecente localizado na cama, e que a droga encontrada no esgoto estava embalada da mesma forma como aquelas apreendidas na cama presente no interior da cela.

De sua vez, a testemunha Ricardo de Oliveira Santos, alterando completamente a versão dos fatos apresentada em solo policial (fls. 29/30), ao ser inquirida em Juízo (fls. 218/219), alegou que estava presente na cela quando do momento da intervenção dos agentes penitenciários no local, tendo havido uma correria, e não ter visto onde foi localizada a droga. Negou ter visto os acusados tentarem dispensar a droga pela janela, aduzindo que, assim como eles, estava dormindo. Indagada se teria, na ocasião, assumido a propriedade de parte do entorpecente encontrado, a testemunha se calou, afirmando, quando questionada com relação a arguição feita na fase investigativa, no sentido de ter sido coagido a assumir a droga, contrariamente ao quanto relatado inicialmente (fls. 29/30), que teria sido coagido pelos agentes penitenciários.

Nesse aspecto, imperioso pontuar, face as contradições presentes nas versões prestadas por Ricardo, especialmente ao sustentar ter sido coagido pelos agentes penitenciários, bem como, em razão das ponderações lançadas pela Defesa técnica em memoriais em relação ao testemunho prestado pelos agentes penitenciários, que, além de não ter havido qualquer menção ou reclamação por parte dos réus em relação a eles - ao contrário, Maycon afirmou, por ocasião de seu interrogatório judicial, ter bom relacionamento e conhecer a pessoa do agente Marcelo, e William também sustentou não possuir desavenças com tais agentes -, não há nos autos qualquer indício de que as aludidas testemunhas, que são agentes públicos (agentes penitenciários), tenham mentido, tampouco de que possuam motivos para, falsamente, imputar a prática do crime aos denunciados.

Para ilustrar o convencimento, trago à luz recente julgado de nossa Corte de Justiça Paulista:

“APELAÇÕES. Furto qualificado tentado. Artigo 155, §4º, incisos I e IV, c.c o 14, inciso II, ambos do Código Penal. Recursos defensivos. Materialidade e autorias comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas. O valor do depoimento testemunhal de agentes públicos, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Qualificadoras bem delineadas. Condenações mantidas. Dosimetria. Basilares readequadas. Culpabilidade normal à espécie. Condenações ainda não depuradas de ANTÔNIO que deveriam ser consideradas necessariamente na etapa intermediária da dosimetria, nos termos da Súmula n. 241 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Mantido o incremento de 1/6 (um sexto) pela agravante em obediência ao princípio que veda a reformatio in pejus. Escorreita a diminuição das penas em 1/3 (um terço) pela tentativa. Regime inicial aberto bem fixado à corré JACQUELINE, assim como a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos. Regime semiaberto mantido para ANTONIO diante do recurso exclusivo da defesa. Valor da pena alternativa de prestação pecuniária redimensionado para 1 (um) salário mínimo. Sentença reformada em parte. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS CORRÉUS QUE NÃO RECORRERAM”.

(Apelação Criminal nº 0000042-90.2017.8.26.0604; Rel. Des (a): CAMARGO ARANHA FILHO, 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 26/04/2019).

De seu turno, o réu Maycon, ao ser interrogado judicialmente (fls. 218/219), negando a prática delitiva, aduziu que, por ocasião dos fatos, estava dormindo quando o agente penitenciário chegou gritando, enquanto o agente Marcelo veio gritando na janela. Disse que, ao pular da cama, ficou entre a pia, o chuveiro e o vaso, alegando que a descarga estava disparada, e os presos todos de cueca. Afirmou

que no momento em que o agente Rogério encontrou a droga, já foi colocado de lado separadamente com William, tendo ele (agente) pegado Ricardo e o pressionado a assumir a droga. Arguiu que o mesmo agente lhe teria dito que estaria, juntamente com William, detido por serem suspeitos de estarem ajudando a se livrar dos entorpecentes. Negou ter dado descarga, bem como, a propriedade do entorpecente apreendido, mencionou, por fim, não ter problema com os agentes, e conhecer a pessoa de Marcelo.

O réu William, por sua vez, ao ser interrogado em Juízo (fls. 218/219), afirmando que a acusação é falsa, alegou que, após três dias do procedimento de retorno da "saidinha", quando estava dormindo, os agentes penitenciários invadiram a cela, referindo que dormia em cama próxima ao banheiro e que a descarga estava disparada. Contou que o agente Marcelo apareceu no local dizendo tê-lo visto dispensando a droga, o que não fez, e confirmou que, de fato, foi encontrada uma quantia de droga no interior da cela, sendo dito pelos agentes que o entorpecente estava numa cama. Negou ter admitido a posse da droga, afirmando que somente Ricardo, de pronto, admitiu a propriedade da droga.

Nesse contexto, a evidenciar que os denunciados faltam com a verdade perante o Juízo, agindo em conluio no intento de livrarem-se da imputação delituosa, há de se ver que, ao revés do quanto por eles afirmado na fase investigativa (fls. 31/32 e 40/42), no sentido de imputarem a propriedade da droga ao detento Ricardo, o qual, segundo eles, teria ingressado na unidade com os invólucros em seu aparelho digestivo, em Juízo preferiram, diversamente, não atribuir a prática do delito a Ricardo, tendo William somente alegado que Ricardo se apresentou como dono da droga, enquanto Maycon alegou que Ricardo foi pressionado por agente penitenciário a assumir o entorpecente.

De igual maneira, Ricardo, em relação ao qual, frise-se, houve o arquivamento do feito (fls. 81, item "7"), ao ser ouvido em Juízo, alterou a versão dos fatos inicialmente prestada (fls. 29/30), afirmando que, ao invés de ter sido coagido por outros sentenciados a assumir a propriedade dos entorpecentes, foi forçado a admitir a referida propriedade por agentes penitenciários.

Destarte, absolutamente inviável tributar credibilidade à negativa ofertada pelos réus, pois além da contradição de suas versões como acima destacado, suas narrativas exculpatórias restaram isoladas, sem amparo em qualquer elemento idôneo dos autos, em meio ao coeso conjunto probatório incriminador, tendo sido ambos flagrados pelos agentes penitenciários na tentativa de dispensar parcela dos entorpecentes apreendidos no interior da cela do estabelecimento prisional.

Afora isso, nota-se que a forma como a droga estava acondicionada – em 77 porções individuais e dentro de invólucros plásticos (Auto de Exibição e Apreensão – fls. 11/12) –, bem como a quantidade que foi apreendida (72,53 gramas), constituem fortes indicativos do propósito de comercialização.

No mais, inviável o acolhimento da tese defensiva voltada à aplicação da teoria do crime impossível, posto que, não obstante o evidente esforço estatal na manutenção da segurança e ordem no interior de estabelecimento prisional, é sabido que, em razão da ardilosa atitude dos detentos em burlar a fiscalização, é possível o ingresso anormal de entorpecentes para o interior de penitenciárias para realização da traficância entre os detentos, sendo certo que para inibir referida prática fez por bem o legislador em aumentar a pena dos crimes previstos nos artigos 33 a 37 da Lei nº 11.343/06, quando praticados nas dependências ou intermediações dos estabelecimentos prisionais (art. 40, inciso III, da Lei de Drogas).

Portanto, diante desse contexto, apresentando-se demonstradas a materialidade e a autoria da figura disposta no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, e ausentes excludentes da ilicitude e culpabilidade, de rigor se impõe a condenação de ambos

os réus.

Passa-se, então, à dosagem da pena (art. 68 do Código Penal), com um tópico distinto para cada réu.

WILLIAM ALAN DOS SANTOS

Na primeira fase da dosagem da pena, observo, à vista da previsão contida no art. 59 do Código Penal, bem como do teor da Folha de Antecedentes (fls. 111/124) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 125/130), que o réu, além de ser duplamente reincidente (Processo nº 1502508-19.2019.8.26.0537 - fls. 128; Processo nº 3016943-47.2013.8.26.0564 - fls. 128/129), condição a ser sopesada adiante, ostenta maus antecedentes, haja vista possuir condenação definitiva pela prática dos crimes de furto (Processo nº 0007632-02.2011.8.26.0161 - fls. 125/126) e roubo (Processo nº 0022654-08.2008.8.26.0161 - fls. 126/127; Processo nº 0058259-28.2012.8.26.0564 - fls. 127/128).

Nesse raciocínio, fixo as penas em patamares superiores ao mínimo, aplicando-lhes a majoração de 1/6 (um sexto), ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por falta de elementos sobre a capacidade financeira do réu, o valor unitário do dia-multa deve ser fixado no mínimo legal.

Na segunda fase da dosagem, observo que o réu, como pontuado anteriormente, é duplamente reincidente (art. 61, I, CP), haja vista a condenação definitiva pela prática dos crimes de roubo (Processo nº 1502508-19.2019.8.26.0537 - fls. 128) e resistência (Processo nº 3016943-47.2013.8.26.0564 - 25/05/2021- fls. 128/129), de modo a se justificar o agravamento das penas em 1/4 (um quarto), passando-as para 07 (sete) anos e 03 (três) meses e 15 (quinze) de reclusão e 728 (setecentos e vinte e oito) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, verifico a presença da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, posto que incontroverso que o crime foi cometido nas dependências de estabelecimento prisional, razão pela qual exaspero as penas em 1/6 (um sexto), passando-as para 08 (oito) anos, 06 (seis) meses, e 02 (dois) dias de reclusão e 849 (oitocentos e quarenta e nove) dias-multa.

Descabida a redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pois, como já dito, o réu é duplamente reincidente.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, conforme dispõe o art. 2º da Lei nº 8.072/90 e o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, haja vista o quantum da sanção, bem como, os maus antecedentes e reincidência ostentados.

Por não estarem preenchidos requisitos subjetivos (maus antecedentes e reincidência) e objetivo (quantum da sanção), não se aplicam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena (artigos 44 e 77, ambos do Código Penal).

MAYCON MARCIANO DA SILVA